主題精選：徵收土地 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 土地徵收收回權及優先購買權之比較
發布日期: 2026-08-25
內文
• 一、徵收收回權 被徵收之土地，除區段徵收及本條例或其他法律另有規定外，有下列情形之
一者，原土地所有權人得於徵收公告之日起二十年內，向該管直轄市或縣（市）主管機關申請
照原徵收補償價額收回其土地，不適用土地法第二百十九條之規定： 一、徵收補償費發給完
竣屆滿三年，未依徵收計畫開始使用者。 二、未依核准徵收原定興辦事業使用者。 三、依原
徵收計畫開始使用後未滿五年，不繼續依原徵收計畫使用者。 該管直轄市或縣（市）主管機
關收受申請後，經查明合於前項規定時，應報原核准徵收機關核准後，通知原土地所有權人於
六個月內繳還原受領之補償地價及地價加成補償，逾期視為放棄收回權。 第一項第一款之情
形，係因不可歸責於需用土地人之事由者，不得申請收回土地。 第一項第一款所稱開始使
用，指興辦事業之主體工程動工。但依其事業性質無需興建工程者，不在此限。
• 二、優先購買權 私有土地經依徵收計畫使用後，依法變更原使用目的，土地管理機關標售該
土地時，應公告一個月，被徵收之原土地所有權人或其繼承人有依同樣條件優先購買權。但優
先購買權人未於決標後十日內表示優先購買者，其優先購買權視為放棄。 依第八條第一項規
定一併徵收之土地，須與原徵收土地同時標售時，適用前項之規定。 前二項規定，於區段徵
收不適用之。
• 三、收回權與優先購買權之比較兩者差異茲整理如下表：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 對土地徵收補償價額異議查處不符之訴訟類型
發布日期: 2022-02-15
內文
各位同學好
本周專欄整理有關「對土地徵收補償價額異議查處不符，應提何種訴訟類型？」
依據最高行政法院109年度大字第1號大法庭裁定，其重點摘要如下：
被徵收土地所有權人對徵收補償價額不服，依土地徵收條例第22條第2項規定以書面提出異
議，經主管機關為維持原補償價額之查處，如有不服，循序提起行政訴訟，其訴訟種類應為行
政訴訟法第5條第2項規定之「課予義務訴訟」。
課予義務訴訟與撤銷訴訟，雖均以行政處分為訴訟之程序標的，惟前者係在於請求作成授益處
分，以貫徹人民對行政機關之請求權，並使人民取得強制執行之名義，後者則在於除去已作成
之行政處分，以排除行政機關強制執行之可能性。於被徵收土地所有權人認補償價額不足而提
起行政訴訟之情形，其自當提起課予義務訴訟請求主管機關另作成給付補償差額之授益處分，
或變更原補償處分另為補償價額較高之授益處分，方可取得對主管機關強制執行之名義，以達
成其提起訴訟之目的，而非提起撤銷訴訟，請求撤銷對其授益之補償處分。
此外，土地經公告徵收後，所有權人即不得自由使用、收益及處分該土地，致受有損失，因此
被徵收土地所有權人應自公告時起即有補償請求權。徵收土地之同時，依法即應主動作成處分
發給補償，不待被徵收土地所有權人提出申請。然國家既有補償義務，且被徵收土地所有權人
有補償請求權，自不因主管機關主動作成補償處分，即謂被徵收土地所有權人就補償價額不服
之情形，因欠缺「依法申請」之程序，而不得提起課予義務訴訟。
註：行政訴訟法第5條第2項：「人民因中央或地方
機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利
或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得
向行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特
定內容之行政處分之訴訟。」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下